

Výnos druhý CÍSAŘSKÝ, Z PERA JEHO CÍSAŘSKÉ VÝSOSTI NEJMILOSTIVĚJŠÍHO RENAULDA-NAVARO DU FAREGO DE KARNNELVILLE, KRÁLE MEZIRÍČÍ, PRINCE FAREGONIE, HEJTMANA PĚTIMĚSTÍ, HOSPODÁŘE NA LAVREJENDOMU, ARCIVÉVODY DEANSLETTERNU A OCHRÁNCE OBERREICHU **vyhlášen léta 1834** P.V.V.

O právu zbrojním lidu urozeného i prostého původu a vojska

§1 Objasnění etymologie

- 1) ZBRANÍ ROZUMĚJ NÁSTROJ STŘELNÝ, PALNÝ, BODNÝ, SEČNÝ ČI ÚDEROVÝ, NEBO JINÝ, URČENÝ KE ZPŮSOBENÍ ZRANĚNÍ ČI SMRTI BLIŽNÍHO SVÉHO ANEBO K TAKOVÉMU UŽITÍ ZAMÝŠLENÝ.
- 2) DRŽENÍM ZBRANĚ JEST, VLASTNICKÉ PRÁVO MÍTI KE ZBRANI, VYPLÝVAJÍCÍ Z POSTAVENÍ ČI POVOLÁNÍ NA ZÁKLADĚ TESTAMENTU, VÝNOSU ČI DEKRETU.
- 3) NOŠENÍM ZBRANĚ JEST, MÍTI ZBRAŇ U SEBE, NA TĚLE, TĚLE OŘE, V POVOZU ČI ULOŽENOU V PROSTORÁCH HOSTINSKÝCH A NOCLEŽNÝCH.
- 4) HROMADĚNÍM ZBRANÍ JEST, DRŽENÍ ZBRANÍ V TAKOVÉM POČTU, KTERÝM SÁM DRŽITEL VLÁDNOUTI NEDOKÁŽE.
- 5) BRANNÁ ZÁLOHA PANSTVÍ JEST MOVITÁ HOTOVOST ZBRANÍ URČENÁ PRO VYZBROJENÍ POVOLANCŮ, KTERÁ JE STANOVENÁ ZVLÁŠTNÍM VÝNOSEM A KNIHOVÁNA CÍSAŘSKÝM MINISTERSTVEM VÁLKY.
- 6) ÚKLADNÁ ZBRAŇ JEST TAKOVÁ ZBRAŇ, KTERÁ SKRÝVÁ SVOU PRAVOU POVAHU A LZE JI POVAŽOVAT ZA JINÝ PŘEDMĚT BĚŽNÉ POTŘEBY.

§2 Držení zbraní

- 1) ZBRAŇ DRŽETI JEST ZAPOVĚZENO LIDU PROSTÉMU POD TRESTEM DESETI LET GALEJÍ
- 2) ÚKLADNÉ ZBRANĚ DRŽENÍ TRESTÁNO JEST VĚŠENÍM.
- 3) ZBRANĚ DRŽETI V MNOŽSTVÍ PŘIMĚŘENÉM MOHOU VŠECHNY OSOBY VZNEŠENÉHO PŮVODU.
- 4) DOVOLENO JEST DRŽETI ZBRANĚ I LIDU ZBROJNÉMU, JSOUC SOUČÁSTÍ BRANNÉ HOTOVOSTI, MĚSTSKÝCH A PEVNOSTNÍCH STRÁŽÍ, JAKOŽ I DALŠÍM OCHRÁNCŮM CÍRKVE A PRÁVA. TYTO OSOBY SE STÁVAJÍ DRŽITELEM DEKRETU VYDANÉHO NA ZÁKLADĚ VÝNOSU O ZŘÍZENÍ TAKOVÝCH ZBROJNÝCH SPOLEČNOSTÍ.
- 5) ZBRANĚ V BRANNÉ ZÁLOZE PANSTVÍ JEST UMOŽNĚNO DRŽETI PURKRABÍM TAKOVÉHO PANSTVÍ ZA ÚČELEM VYZBROJENÍ POVOLANCŮ.
- 6) ČLENŮM OBCHODNÍCH, FINANČNÍCH A ODBORNÝCH ZBROJÍŘSKÝCH CECHŮ JEST TAKÉ DOVOLENO DRŽETI ZBRANĚ, ZA PODMÍNEK VÝNOSEM DÁLE

UPŘESNĚNÝCH A PŘESNĚ STANOVENÝCH DEKRETEM K TOMU ÚČELU VYHOTOVENÉM.

§3 Nošení zbraní

- 1) ZBRAŇ NOSITI MOHOU OSOBY PŮVODU VZNEŠENÉHO, JAKO ODZNAK POSTAVENÍ JEJICH, V JAKOUKOLI DENNÍ I NOČNÍ DOBU A NA VŠECH MÍSTECH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH VYJMA PALÁCE CÍSAŘSKÉHO A DALŠÍCH NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU CÍSAŘSKÉHO. NA VÝZVU CÍSAŘSKÉHO PROTOKOLÁŘE, ČI DŮSTOJNÍKA CÍSAŘSKÉ OSOBNÍ GARDY JSOU PAK POVINNI ZBRAŇ ODLOŽITI. PANUJÍ-LI POCHYBNOSTI O PŮVODU JEJICH, JSOU ONI POVINNI SE PROKÁZATI RODOKMENEM, ČI JINÝM DOKLADEM PŮVODU A TENTO PŘEDLOŽITI NA VYZVÁNÍ OSOBÁM ÚŘEDNÍM.
- 2) ZBRAŇ NOSITI SMÍ LID ZBROJNÝ PŘI VÝKONU SLUŽBY JEHO, PŘI TOM MUSÍ BÝT ODĚN DO BAREV SVÉHO PÁNA, ČÍ ÚŘADU A ZPROSTITI SE PIVA A VÍNA PŘI TOM. PORUŠENÍ JEST ŽALÁŘEM TRESTÁNO.
- 3) ZBRAŇ NOSITI JEST UMOŽNĚNO I OSOBÁM SLOUŽÍCÍM PRO OCHRANU ZÁJMŮ OBCHODNÍCH, FINANČNÍCH A ODBORNÝCH ZBROJÍŘSKÝCH CECHŮ, A TO POUZE UVNITŘ BUDOV OCHRAŇUJÍC MAJETEK V HODNOTĚ ALESPOŇ 1000 ZLATÝCH MINCÍ A POVINNOSTÍ JEST ZPROSTITI SE PIVA A VÍNA PŘI TOM. PRO TAKOVOU ČINNOST MUSÍ BÝT VYŽÁDÁN DEKRET HEJTMANA, NEBO VLÁDCE PANSTVÍ, VE KTERÉM JEST TŘEBA UVÉST ÚČEL SVOLENÍ, JEHO ROZSAH, OZNAČENÍ CECHU A KONKRÉTNÍ BUDOVU, NEBO SOUBOR BUDOV, KDE K OCHRANĚ DOCHÁZETI BUDE. TEN, KDO NOSÍ ZBRAŇ JE PAK NA VÝZVU POVINEN PŘEDLOŽIT TAKOVÝ DEKRET ÚŘEDNÍ OSOBĚ.
- 4) ZVLÁŠTNÍ SVOLENÍ K NOŠENÍ ZBRANÍ MŮŽE BÝT V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH UDĚLENO I OSOBÁM SLOUŽÍCÍM PRO OCHRANU ZÁJMŮ OBCHODNÍCH, FINANČNÍCH A ODBORNÝCH ZBROJÍŘSKÝCH CECHŮ, A TO I NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ OCHRAŇUJÍC PŘEPRAVOVANÝ MAJETEK V HODNOTĚ ALESPOŇ 1000 ZLATÝCH MINCÍ A POVINNOSTÍ JEST ZPROSTITI SE PIVA A VÍNA PŘI TOM. PRO TAKOVOU ČINNOST MUSÍ BÝT VYŽÁDÁN DEKRET CÍSAŘE, NEBO VLÁDCE PANSTVÍ, VE KTERÉM JEST TŘEBA UVÉST ÚČEL SVOLENÍ, JEHO ROZSAH, OZNAČENÍ CECHU A VYMEZENÍ DOBY PO KTEROU K OCHRANĚ DOCHÁZETI BUDE. TEN, KDO NOSÍ ZBRAŇ JE PAK NA VÝZVU POVINEN PŘEDLOŽIT TAKOVÝ DEKRET ÚŘEDNÍ OSOBĚ.
- 5) ZVLÁŠTNÍ SVOLENÍ K NOŠENÍ ZBRANÍ MŮŽE BÝT UDĚLENO I CIZOZEMSKÝM OCHRÁNCŮM CIZÍCH GILD PŘI OCHRANĚ OBCHODNÍHO MAJETKU V HODNOTĚ ALESPOŇ 1000 ZLATÝCH MINCÍ PŘI VSTUPU NA SVRCHOVANÉ ÚZEMÍ CÍSAŘSTVÍ KARNNELSKÉHO. TAKOVÝ OCHRÁNCE MUSÍ POŽÁDATI O VYHOTOVENÍ DEKRETU SERŽANTA CELNÍ SLUŽBY, KTERÝ DO NĚJ UVEDE ÚČEL SVOLENÍ, JEHO ROZSAH, OZNAČENÍ KARAVANY S POČTEM ČLENŮ A VYMEZENÍ PŘESNÉ TRASY KARAVANY,

NA KTERÉ K OCHRANĚ DOCHÁZETI BUDE. TEN, KDO NOSÍ ZBRAŇ JE PAK POVINEN ZPROSTITI SE PIVA A VÍNA PŘI TOM A NA VÝZVU JEST POVINEN PŘEDLOŽITI TAKOVÝ DEKRET ÚŘEDNÍ OSOBE. UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZMĚNA POVOLENÉ TRASY TRESTÁ SE ŽALÁŘEM.

- 6) CÍSAŘ, NEBO VLÁDCE PANSTVÍ PAK SMÍ ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY DAROVATI ZBRAŇ I JINÝM LIDEM, KTERÉ DAROVACÍM DEKRETEM ZMOCNĚNI JSOU K NOŠENÍ ZBRANĚ V OBDOBNÉM ROZSAHU JAKO BYLO UVEDENO V § 3 ODS. 1).

§4 Výroba zbraní

- 1) ZBRANĚ VÁLEČNÉ VYRÁBĚTI SMÍ POUZE TEN, KOMU KONCESE K TAKOVÉ ČINNOSTI UDĚLENA JEST.
- 2) KONCESE JEST VYDÁVÁNA MISTRU CECHU KOVÁŘSKÉHO, ZBROJÍŘSKÉHO, LUKAŘSKÉHO A KUŠÍŘSKÉHO, NA JEHO ŽÁDOST A SE SOUHLASEM CECHMISTRA, SE SVOLENÍM MINISTRA VÝROBY A OBCHODU.
- 3) DRŽITEL KONCESE JEST POVINEN, KAŽDOU ZE ZBRANÍ ULOŽITI DO CELNÍHO SKLADU A PŘIHLÁSITI K ZAKNIHOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉMU CELNÍMU ÚŘEDNÍKOVÍ.
- 4) SAMOVÝROBA ZBRANÍ JEST ZAPOVĚZENA A TRESTÁNA JEST GALEJEMI.
- 5) PORUŠENÍ VÝNOSU O VÝROBĚ ZBRANÍ JEST TRESTÁNA DOŽIVOTNÍM ODNĚTÍM KONCESE ZBROJÍŘSKÉ A DLE ZÁVAŽNOSTI ŽALÁŘEM, ČI GALEJEMI.

§5 Užití zbraní

- 1) DUELY Z DŮVODU MSTY, POHANY A ZÁŠTI JSOU ZAPOVĚZENY A TRESTÁNY JSOU PODLE ZÁVAŽNOSTI.
- 2) ORDÁL PODLE PODMÍNEK STANOVENÝCH JINÝM VÝNOSEM JEST PŘÍPUSTNÝ.
- 3) UŽITÍ ZBRANĚ KU OBRANĚ ŽIVOTA SVÉHO A SVÉHO BLIŽNÍHO JEST PŘÍPUSTNÉ, NELZE-LI OBRANY ZAJISTITI PROSTŘEDKY JINÝMI.
- 4) UŽITÍ ZBRANĚ KU OBRANĚ ZÁJMŮ CÍSAŘSKÝCH VE SLUŽBÁCH SVĚTSKÝCH I CÍRKEVNÍCH JEST MOŽNO.
- 5) VÁLEČNÉHO UŽITÍ ZBRANÍ PROTI NEPŘÍTELI DLE ROZKAZU VOJVODY JEST PŘÍPUSTNÉ, NIKOLI VŠAK PROTI OBYVATELSTVU PROSTÉMU, VÁLEČNÉ SNAHY NEMAŘÍCÍMU.

§6 Oblastní platnost

- 1) VÝNOS PLATNÝ JEST NA CELÉM ÚZEMÍ FEDERACE KRÁLOVSTVÍ MEZIRÍČSKÉHO A ZEMÍ V ŘÍŠSKÉ RADĚ CÍSAŘSKÉ MONARCHIE CÍSAŘSTVÍ KARNNELSKÉHO ZASTOUPENÉ, JAKOŽ I NA PŮDĚ CÍSAŘSKÉ V CIZOZEMSKU NACHÁZEJÍCÍ SE.

- 2) VÝNOSEM JSOU POVINNI ŘÍDITI SE OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE NA PALUBÁCH PLAVIDEL POD VLAJKOU CÍSAŘSKOU PLUJÍCÍ, I KDYŽ VE VODÁCH MEZINÁRODNÍCH A CIZOZEMSKÝCH NACHÁZEJÍ-LI SE.
- 3) VE SVÉ VELKODUŠNOSTI CÍSAŘ MYSLÍC NA BEZPEČNOST A OCHRANU PŘED ZLOŘÁDSTVEM PIRÁTSKÝM SVOLIL K NEPLATNOSTI VÝNOSU NA PALUBÁCH PLAVIDEL CIZOZEMSKÝCH VE VÝSOSTNÝCH VODÁCH FEDERACE KRÁLOVSTVÍ MEZIRÍČSKÉHO A ZEMÍ V ŘÍŠSKÉ RADĚ CÍSAŘSKÉ MONARCHIE CÍSAŘSTVÍ KARNNELSKÉHO ZASTOUPENÉ SE NACHÁZEJÍCÍCH.

§7 Platnost v době

- 1) VÝNOS PLANÝ A VYKONATELNÝ JEST DESÁTÝM DNEM NÁSLEDUJÍCÍM PO DNI JEHO VYHLÁŠENÍ, A TO JEST JEDENÁCTÉHO DNE MĚSÍCE HELGINU LÉTA 1834 P.V.V.

RENAULD-NAVARO DU FAREGO DE KARNNELVILLE
CÍSAŘ



ARMAND-NAVARO DU FAREGO DE KARNNELVILLE
MINISTR VÁLKY

HENRIECK MARIUSZ ROSEHAUT
MINISTR VÝROBY A OBCHODU

GOSPIECH PHILLIP TALLY
MINISTR ZÁLEŽITOSTÍ CÍSAŘSKÝCH